

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A – KREAR3D.COM S.A.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto

El presente Reglamento Interno de Trabajo (en adelante, el **Reglamento**) tiene por objeto regular las condiciones generales de trabajo, las obligaciones, derechos, beneficios, controles, incentivos y medidas disciplinarias aplicables a todos los trabajadores de **FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A. – KREAR3D.COM S.A.**, con la finalidad de garantizar el orden, la eficiencia operativa, la disciplina laboral y la protección de los intereses económicos, operativos y reputacionales de la empresa.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es de **aplicación obligatoria** para todos los trabajadores, cualquiera sea su cargo, área, modalidad contractual o antigüedad, comprendiendo de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes áreas:

- Administración
- Marketing
- Sistemas
- Logística
- Ventas
- Soporte Técnico
- Operaciones
- Compras e Importaciones

El desconocimiento del Reglamento no exime de su cumplimiento ni de las responsabilidades que de él se deriven.

CAPÍTULO II

JORNADA LABORAL, ASISTENCIA Y CONTROL BIOMÉTRICO

Artículo 3.– Jornada de trabajo

La jornada laboral será fijada por la empresa conforme a la legislación vigente y a las necesidades operativas de cada área, siendo comunicada oportunamente al trabajador. La empresa podrá modificar horarios respetando la ley.

Artículo 4.– Sistema biométrico

La empresa utiliza un **sistema biométrico de control de asistencia**, el cual constituye el **único medio válido** para el registro de asistencia y cálculo de horas trabajadas.

Artículo 5.– Registros obligatorios del biométrico

El trabajador deberá registrar obligatoriamente y en el orden correspondiente:

1. Ingreso al centro de trabajo
2. Inicio del horario de refrigerio / almuerzo
3. Fin del horario de refrigerio / almuerzo
4. Salida del centro de trabajo

La omisión de cualquiera de estos registros será considerada **tiempo no laborado**, salvo justificación debidamente acreditada y aprobada.

Artículo 6.– Tolerancia mensual por tardanza

El trabajador cuenta con una **tolerancia mensual equivalente al uno por ciento (1 %) del total de horas laborales del mes**, aplicable únicamente a tardanzas.

- La tolerancia no constituye permiso ni derecho adquirido.
 - El tiempo dentro de la tolerancia **debe ser recuperado obligatoriamente**.
 - No aplica a ausencias ni abandonos de puesto.
-

Artículo 7.– Exceso de tolerancia y recargo compensatorio

Cuando el trabajador supere de manera acumulativa el límite de tolerancia mensual:

- El exceso será sujeto a un **recargo compensatorio del cincuenta por ciento (50 %)**.
- El exceso será multiplicado por **1.5** para determinar el total de horas a recuperar.

Este mecanismo tiene carácter compensatorio y **no constituye sanción pecuniaria**.

Artículo 8.– Recuperación de horas y descuentos

Las horas no recuperadas constituirán **tiempo efectivamente no laborado** y serán descontadas proporcionalmente de la remuneración, conforme a ley.

El trabajador autoriza expresamente dichos descuentos con la firma del presente Reglamento.

CAPÍTULO III

HORAS EXTRAS

Artículo 9.– Naturaleza de las horas extras

Las horas extras:

- No son automáticas
 - No generan habitualidad ni derecho adquirido
 - Solo serán reconocidas cuando:
 - Estén registradas en el biométrico
 - Sean necesarias para la operación
 - Representen avances concretos para la empresa
 - Sean validadas por la empresa
-

Artículo 10.– Cálculo proporcional

Cuando las horas extras sean aprobadas, el sueldo neto mensual podrá ser ajustado proporcionalmente al total de horas efectivamente trabajadas durante el mes.

CAPÍTULO IV

BONOS, COMISIONES E INCENTIVOS

Artículo 11.– Naturaleza de los beneficios variables

Todos los bonos, comisiones, incentivos y beneficios variables:

- Son **no remunerativos**
 - Están sujetos a cumplimiento
 - No constituyen derechos adquiridos
 - Pueden ser suspendidos o retirados ante incumplimiento del Reglamento
-

Artículo 12.– Bonos operativos

La empresa podrá otorgar los siguientes bonos, previa validación:

- **Logística:** S/ 50.00 por descarga de importación
 - **Soporte Técnico:** S/ 50.00 por servicio en instalaciones del cliente
 - **Marketing:** S/ 50.00 por evento o feria
-

CAPÍTULO V

COMISIONES DE VENTAS

Artículo 13.– Base de cálculo general

Las comisiones se calcularán **únicamente sobre el valor neto de la venta**, descontando obligatoriamente:

- IGV
- Costos logísticos
- Comisión de plataformas de pago (5 %)

En transferencias bancarias no se aplica comisión de plataforma.

Artículo 14.– Ventas B2C

- Comisión: **1 %**
 - Aplica únicamente a precios B2C publicados en la web.
-

Artículo 15.– Ventas B2B

- Comisión: **2 %**
 - Aplica únicamente cuando:
 - Se utilicen precios B2B
 - La operación esté registrada como B2B
-

Artículo 16.– Deducciones adicionales en ventas B2B

En ventas B2B se descontarán adicionalmente:

- Servicios internos prestados por otras áreas (ej.: capacitación, instalación, soporte técnico)
-

Artículo 17.– Acreditación de pago en ventas B2B

En ventas B2B, la comisión **solo será exigible y pagadera** una vez que:

- El pago haya sido **efectivamente acreditado** en las cuentas de la empresa
- Se haya cumplido el plazo de crédito otorgado (30, 60 días u otro)

No existe derecho a comisión mientras el pago no haya sido acreditado.

Artículo 18.– Penalidades comerciales

Si la empresa es objeto de penalidades, descuentos, notas de crédito o sanciones comerciales atribuibles a la gestión del trabajador:

- El trabajador **pierde automáticamente el derecho a la comisión** correspondiente a dicha operación.
-

CAPÍTULO VI

PERMISOS Y VACACIONES

Artículo 19.– Permisos

Los permisos deberán solicitarse con **7 días calendario de anticipación** y ser aprobados por:

- Jefe de área
- Gerencia

Los permisos no aprobados serán considerados **día no laborado**, sin derecho a recuperación.

Artículo 20.– Vacaciones

Las vacaciones deberán solicitarse con **21 días calendario de anticipación** y contar con:

- Días disponibles
 - Validación del área de Administración
 - Aprobación del jefe de área y gerencia
-

Artículo 21.– Vacaciones trucas

Cuando las vacaciones trucas hayan sido pagadas en una liquidación:

- No podrán ser usadas posteriormente
 - No se permitirá adelantar vacaciones futuras
-

CAPÍTULO VII

RENUNCIA Y CESE LABORAL

Artículo 22.– Preaviso

El trabajador deberá comunicar su renuncia con **30 días calendario de anticipación**.

Artículo 23.– Renuncia sin preaviso

En caso de renuncia sin preaviso:

- Se aplicará un **descuento compensatorio de S/ 300.00**, correspondiente a costos por horas extras del área para cubrir el abandono de funciones.
-

Artículo 24.– Costo de contratación

En caso de renuncia anticipada, con o sin preaviso, el trabajador autoriza el descuento de **S/ 300.00** por costos de contratación, inducción y capacitación.

CAPÍTULO VIII

BENEFICIO EPS

Artículo 25.– EPS Pacífico

La empresa otorga EPS Pacífico, con un costo mensual de **S/ 210.28**, subvencionado al 100 %, condicionado al cumplimiento del Reglamento.

Artículo 26.– Pérdida del beneficio EPS

El beneficio EPS se pierde en caso de:

- Renuncia
 - Despido
 - Falta grave
 - Incumplimiento del Reglamento
-

Artículo 27.– Compensación por EPS

El trabajador autoriza el descuento de **S/ 420.56 (2 meses)** en su liquidación final.

CAPÍTULO IX

CONDUCTA, IMAGEN Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 28.– Protección de la imagen

El trabajador debe evitar cualquier conducta que genere perjuicio económico o reputacional a la empresa.

Artículo 29.– Descuentos compensatorios

Hecho	Compensación
Comentario negativo	S/ 50.00
Calificación negativa	S/ 100.00
Reclamo en Libro	S/ 200.00
Reclamo INDECOPI	S/ 300.00
Publicación dañina	S/ 500.00
Viralización grave	Despido

CAPÍTULO X

USO, CUSTODIA, RESPONSABILIDAD Y DEVOLUCIÓN DE BIENES DE LA EMPRESA

Artículo 30.– Bienes y recursos asignados

La empresa podrá asignar al trabajador, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, bienes, equipos, herramientas, dispositivos tecnológicos, uniformes, vehículos u otros activos (en adelante, los “Bienes de la Empresa”), los cuales son de **propiedad exclusiva de la empresa** y se entregan únicamente para fines laborales.

El uso de dichos bienes es **estrictamente laboral**, quedando prohibido su uso indebido, negligente, personal o para fines distintos a los autorizados por la empresa.

Artículo 31.– Deber de custodia y uso diligente

El trabajador es responsable de **custodiar, conservar y utilizar adecuadamente** los Bienes de la Empresa, actuando con diligencia, cuidado y conforme a las instrucciones, protocolos y políticas internas.

Cualquier daño, pérdida, robo, accidente, choque, deterioro, falla por uso indebido, negligencia o error humano atribuible al trabajador que genere costos o perjuicios económicos a la empresa deberá ser **comunicado de inmediato** al jefe directo y al área correspondiente.

Artículo 32.– Responsabilidad por daños, pérdidas o uso indebido

Cuando se determine que el daño, pérdida o deterioro de los Bienes de la Empresa sea atribuible al trabajador por uso indebido, negligencia, imprudencia, incumplimiento de instrucciones o error humano evitable, este asumirá la **responsabilidad correspondiente**, previa evaluación objetiva del caso y respetando su derecho de descargo.

Artículo 33.– Descuentos y compensaciones

Determinada la responsabilidad del trabajador, la empresa podrá aplicar, conforme a la legislación laboral vigente:

- El **descuento del costo de reparación o reposición** del bien afectado
- La **compensación con beneficios laborales pendientes**, siempre que exista sustento objetivo y comunicación previa

En ningún caso los descuentos serán arbitrarios ni excederán los límites permitidos por ley.

Artículo 34.– Devolución obligatoria al cese laboral

Al término de la relación laboral, cualquiera sea su causa (renuncia, despido, vencimiento de contrato u otro), el trabajador deberá **devolver íntegra y oportunamente** todos los Bienes de la Empresa que le hayan sido asignados, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Polos, uniformes o indumentaria corporativa,
 - Fotocheck o credencial de identificación
 - Laptops, tablets, celulares, chips y líneas corporativas
 - Vehículos, llaves, tarjetas, controles, accesorios
 - Herramientas, equipos técnicos u otros activos
 - Informes, usuarios, contraseñas
-

Artículo 35.– Condición previa al pago de la liquidación

La **devolución total y verificada** de los Bienes de la Empresa constituye una **condición previa** para el pago de la liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de los descuentos o compensaciones legalmente permitidos en caso de daños o pérdidas atribuibles al trabajador.

Artículo 36.– Incumplimiento

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo constituye **falta laboral**, pudiendo dar lugar a sanciones disciplinarias conforme al Reglamento, sin perjuicio de las acciones civiles o legales que correspondan.

CAPÍTULO XI

PAGO DE REMUNERACIONES Y LIQUIDACIONES

Artículo 37.– Periodicidad y oportunidad del pago

La remuneración de los trabajadores se paga de manera mensual, dentro del período máximo permitido por la legislación laboral vigente, generalmente a fin de mes, mediante los mecanismos de pago que la empresa determine y comunique oportunamente.

El pago se efectuará respetando los principios de oportunidad, periodicidad y disponibilidad, conforme a ley.

Artículo 38.– Casos especiales de pago

En los casos de:

- Cese laboral
- Resolución de contrato
- Despido
- Vencimiento de contrato a plazo fijo

La empresa efectuará el pago de la liquidación de beneficios sociales dentro de los plazos legales aplicables, sin perjuicio de las verificaciones administrativas permitidas por ley.

Artículo 39.– Medio de pago

Las remuneraciones y beneficios se abonarán mediante:

- Cuenta sueldo
- Transferencia bancaria
- Otro medio permitido por ley

El trabajador autoriza expresamente el uso de dichos medios.

CAPÍTULO XII

CONFIDENCIALIDAD, INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Artículo 40.– Información confidencial

Se considera Información Confidencial, sin carácter limitativo, toda información a la que el trabajador tenga acceso con ocasión de su relación laboral, incluyendo:

- Datos de clientes y proveedores
 - Precios, márgenes y políticas comerciales
 - Bases de datos físicas o digitales, diseños, modelos, archivos técnicos y procesos
 - Estrategias comerciales y operativas
 - Información financiera, contable o contractual
 - Credenciales, accesos, usuarios y contraseñas
 - Información protegida por secreto empresarial
-

Artículo 41.— Deber de confidencialidad

El trabajador se obliga a:

- Guardar estricta confidencialidad
- No divulgar, copiar, reproducir ni transferir información
- No utilizar la información para fines personales o de terceros
- Proteger la información durante y después de la relación laboral

Este deber subsiste incluso después del cese, cualquiera sea su causa.

Artículo 42.— Uso autorizado de la información

La información confidencial solo podrá ser utilizada exclusivamente para fines laborales, dentro del ámbito de las funciones asignadas y conforme a las instrucciones de la empresa.

Cualquier uso distinto constituye falta laboral.

Artículo 43.— Prohibiciones expresas

Se prohíbe al trabajador:

- Entregar información a terceros sin autorización
 - Usar información para competir directa o indirectamente
 - Contactar clientes de la empresa para fines personales
 - Retener información al momento del cese
-

Artículo 44.— Medidas disciplinarias

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad constituye falta grave, sancionable conforme a ley, sin perjuicio de:

- Acciones civiles
 - Acciones penales
 - Indemnización por daños y perjuicios previa evaluación objetiva y respetando el debido proceso
-

CAPÍTULO XIII

CLÁUSULA DE SEGURIDAD LEGAL Y CONTROL SUNAFIL

Artículo 45.– Interpretación conforme a ley

El presente Reglamento se interpreta y aplica conforme a:

- La legislación laboral vigente
- Los principios de razonabilidad y proporcionalidad
- El respeto al debido proceso
- El principio de primacía de la realidad

En ningún caso el Reglamento podrá interpretarse como renuncia de derechos laborales.

Artículo 46.– Adecuación normativa

Cualquier disposición del Reglamento que, por efecto de cambios normativos o criterios administrativos, resulte incompatible con la ley, se considerará automáticamente adecuada al marco legal vigente, sin afectar la validez del resto del Reglamento.

CAPÍTULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 47.– Modificaciones

La empresa podrá modificar el Reglamento, comunicándolo oportunamente.

Artículo 48.– Aceptación expresa

El trabajador declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente el presente Reglamento, autorizando expresamente descuentos, compensaciones y pérdida de beneficios conforme a ley.

ANEXO OPERATIVO EXPLICATIVO

GUÍA REFERENCIAL DE CÁLCULO DE HORARIOS, TARDANZAS, HORAS EXTRAS Y COMISIONES

Empresa: FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A. – KREAR3D.COM S.A.

Carácter: Informativo – No normativo

Vigencia: Referencial, sujeto a actualización interna

1. NATURALEZA DEL DOCUMENTO (MUY IMPORTANTE)

El presente Anexo Operativo tiene **carácter exclusivamente explicativo y referencial**. No forma parte del Reglamento Interno de Trabajo ni del contrato laboral, **no genera derechos adquiridos y no sustituye las disposiciones normativas** vigentes.

Su finalidad es facilitar la comprensión práctica de los criterios establecidos en el Reglamento Interno.

2. EJEMPLOS DE CÁLCULO – CONTROL DE TARDANZAS

Base de ejemplo

- Jornada mensual referencial: **150 horas**
 - Tolerancia mensual: **1 %**
 - Tolerancia aplicable: **1.5 horas**
-

Ejemplo 1 – Tardanza dentro de tolerancia

- Tardanza acumulada del mes: **1.2 horas**

Resultado:

- Se encuentra dentro de la tolerancia.
 - El trabajador deberá **recuperar 1.2 horas**.
 - No aplica penalidad adicional.
-

Ejemplo 2 – Tardanza que supera la tolerancia

- Tardanza acumulada del mes: **4.5 horas**
- Tolerancia: **1.5 horas**

Cálculo:

- Dentro de tolerancia: 1.5 h
- Exceso: 3 h
- Penalidad (50 %): $3 \times 1.5 = 4.5$ h

Total a recuperar: **6 horas** Si no se recuperan, las horas faltantes se descontarán como tiempo no laborado.

3. EJEMPLOS – REGISTRO BIOMÉTRICO **Registros obligatorios**

El trabajador debe registrar:

1. Ingreso al centro de trabajo
2. Inicio de almuerzo
3. Fin de almuerzo
4. Salida del centro de trabajo

 Ejemplo – Registro incompleto

- El trabajador registra ingreso y salida
- No registra inicio o fin de almuerzo

Resultado:

- El tiempo no registrado se considera **no laborado**
- Aplica descuento proporcional si no se justifica y aprueba

4. EJEMPLOS DE CÁLCULO – HORAS EXTRAS **Base de ejemplo**

- Jornada mensual: **150 horas**
- Horas efectivamente trabajadas: **160 horas**

 Ejemplo – Horas extras aprobadas**Cálculo:**

- Factor: $160 \div 150 = 1.067$

Resultado:

- Sueldo neto mensual × **1.067**
 - Aplica solo si:
 - Las horas están registradas
 - Fueron validadas
 - Generaron avances concretos
-

✗ Ejemplo – Horas extras no aprobadas

- Horas adicionales sin validación
- No justificadas operativamente

Resultado:

- No se reconocen como horas extras
 - No generan pago adicional
-

5. EJEMPLOS – PERMISOS Y AUSENCIAS** Ejemplo – Permiso solicitado fuera de plazo**

- Permiso solicitado con 2 días de anticipación
- No aprobado por jefe ni gerencia

Resultado:

- Día considerado **no laborado**
 - Aplica descuento
 - No se permite recuperación
-

6. EJEMPLOS – VACACIONES** Ejemplo 1 – Vacaciones con días disponibles**

- El trabajador cuenta con días disponibles
- Solicita con 21 días de anticipación
- Es aprobado por jefe y gerencia

Resultado:

- Vacaciones autorizadas
-

Ejemplo 2 – Vacaciones trucas ya pagadas

- El trabajador cobró vacaciones trucas en liquidación
- Luego solicita vacaciones

Resultado:

- Solicitud rechazada
 - No se permite adelanto de vacaciones futuras
-

7. EJEMPLOS – COMISIONES DE VENTAS B2C

Ejemplo – Venta B2C con plataforma de pago

- Venta web: S/ 1,000
- IGV: S/ 180
- Comisión plataforma (5 %): S/ 41
- Costos logísticos: S/ 50

Base neta:

$$1,000 - 180 - 41 - 50 = \text{S/ } 729$$

Comisión (1 %):

 S/ 7.29

Ejemplo – Venta B2C por transferencia

- No se descuenta comisión de plataforma
-

8. EJEMPLOS – COMISIONES DE VENTAS B2B

Ejemplo – Venta B2B con crédito

- Venta B2B: S/ 10,000
- Condición: crédito a 60 días
- Pago aún no acreditado

Resultado:

- **No se paga comisión** hasta acreditar el pago
-

 Ejemplo – Venta B2B pagada

- Pago acreditado
- IGV: S/ 1,800
- Costos logísticos: S/ 500
- Servicio soporte: S/ 700

Base neta:

$$10,000 - 1,800 - 500 - 700 = \text{S/ } 7,000$$

Comisión B2B (2 %):

 **S/ 140**

 Ejemplo – Venta B2B con penalidad

- Cliente aplica penalidad comercial
- Atribuible a gestión del vendedor

Resultado:

- **Pérdida total del derecho a comisión**
-

9. EJEMPLOS – RENUNCIA Y COMPENSACIONES

 Ejemplo – Renuncia sin preaviso

- No cumple 30 días
- Abandona funciones

Resultado:

- Descuento compensatorio: **S/ 300**
 - Pérdida de bonos y comisiones pendientes
-

10. EJEMPLOS – DEVOLUCIÓN DE BIENES Y RESPONSABILIDAD

 Ejemplo 1 – Devolución completa al cese

El trabajador devuelve laptop, celular, fotocheck y polo corporativo al momento del cese.

Resultado:

✓ Liquidación pagada sin observaciones.

✖ Ejemplo 2 – Bien no devuelto

El trabajador no devuelve laptop asignada.

Resultado:

- Se suspende el pago de la liquidación
 - Se solicita devolución o reposición
 - Aplica compensación conforme a ley
-

💻 Ejemplo 3 – Daño por uso indebido

Laptop presenta daño por derrame de líquidos atribuible al usuario.

Resultado:

- Evaluación técnica
 - Descuento del costo de reparación debidamente sustentado
-

🚗 Ejemplo 4 – Vehículo asignado

Trabajador sufre choque por conducción imprudente no autorizada.

Resultado:

- Asume responsabilidad por costos no cubiertos por seguro
 - Aplica evaluación disciplinaria
-

📱 Ejemplo 5 – Celular corporativo perdido

Trabajador pierde celular por descuido.

Resultado:

- Descuento por reposición
 - Registro del incidente
-

11. DECLARACIÓN FINAL

Este Anexo Operativo:

- No forma parte del Reglamento Interno
- No requiere firma
- Puede ser actualizado por la empresa
- Tiene finalidad exclusivamente explicativa